

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD RANCHO DVG, S. DE P.R. DE R.L DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA ISABEL OROZCO BARAJAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA PRESTADORA”, Y POR OTRA PARTE Y POR SU PROPIO DERECHO EL C. OSCAR FERNANDO PADILLA RAMIREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CLIENTE”, EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. Declara “LA PRESTADORA”, por medio de su representante legal:

- A- Ser una persona moral constituida bajo las leyes de la República Mexicana y su representante legal cuenta con las facultades necesarias para la celebración de este instrumento legal, facultades las cuales no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas de ninguna forma a la fecha del presente contrato.
- B- Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la siguiente manera: **RDV150428JL2.**
- C- Que cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
- D- Que cuenta con personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la prestación del servicio.
- E- Informo a “EL CLIENTE” los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, objeto del Servicio, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en la prestación de este.

II. Declara “EL CLIENTE”, bajo protesta de decir verdad:

- A- Ser una persona física, mexicano de nacimiento, comerciante de profesión y con capacidad jurídica para contratar y obligarse.
- B- Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la siguiente manera: **PARO790102270.**



Handwritten signature in blue ink.

Vertical handwritten text: Maria Isabel Orozco B.

- C- Contar con la solvencia económica y jurídica para la celebración de este instrumento legal.
- D- Que es su deseo obligarse en los términos y condiciones del presente contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan al contenido de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – CONSENTIMIENTO Y OBJETO. – “LAS PARTES” manifiestan su voluntad para celebrar el presente acuerdo de voluntades, consistentes en el “**ANTICIPO, RESGUARDO Y ADMINISTRACIÓN DE MERCANCIAS**”, se obliga a prestar el servicio a “**EL CLIENTE**” y, en consecuencia, se obliga a pagar como contraprestación un precio cierto y determinado el cual se establecerá a continuación.

SEGUNDA. – CONTRAPRESTACIÓN. – Se calculará de acuerdo con los servicios solicitados y realizados, mismos que “**EL CLIENTE**” recibirá un comprobante fiscal emitido debidamente amparando los servicios enunciados junto con la cantidad y el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

Asimismo, recibirá por concepto de contraprestación, la suma derivada de las facturas que en su momento se emitan, de acuerdo a la vigencia establecida en el presente contrato, las cuales deberán ser pagadas en cuanto tengan en su conocimiento dicha información.

TERCERA. – VIGENCIA. – El presente contrato estará vigente por le tiempo correspondiente a 1 año a partir de la fecha del presente contrato.

CUARTA. – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: “LA PRESTADORA” se obliga a:

- A. Cumplir con lo establecido en el presente contrato.
- B. Llevar a cabo la prestación del servicio de la manera mas profesional, responsable y pronta posible, de acuerdo con las necesidades de “**EL CLIENTE**”.
- C. No hacer ningún cobro ajeno a lo establecido en la cotización o anexo respectivo.



MARIA F. Sabeloreo B. AS 22/6/17

“EL CLIENTE” se obliga a:

- A. Cumplir con lo establecido en este contrato.
- B. Hacer los pagos correspondientes en la forma y tiempo establecido entre las partes.
- C. Permitir el acceso a **“LA PRESTADORA”** del servicio a las instalaciones, documentos, e información para llevar a cabo el servicio de la mejor manera.

QUINTA. – INFORMACIÓN. – **“EL CLIENTE”** se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a **“LA PRESTADORA”** con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento, obligándose **“LA PRESTADORA”** a no divulgar por cualquier forma o medio la información proporcionada por **“EL CLIENTE”**.

SEXTA. - AVISO DE PRIVACIDAD. – Previo a la firma del presente contrato y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, **“LA PRESTADORA”** hizo del conocimiento a **“EL CLIENTE”** del aviso de privacidad, así como del procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales.

SEPTIMA. – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – En caso de que **“LA PRESTADORA”** se encuentre imposibilitado para prestar el servicio por caso fortuito o fuerza mayor no se incurrirá en incumplimiento, únicamente **“LA PRESTADORA”** reintegrará a **“EL CLIENTE”**.

NOVENA. – NO CESIÓN DE DERECHOS. – Los derechos y obligaciones de este contrato no podrán ser cedidos a terceros, salvo mutuo acuerdo entre las partes. Manifestando lo anterior de forma escrita por ambos contratantes.

DÉCIMA. – CONFIDENCIALIDAD. – **“LAS PARTES”** establecen que los documentos, información de carácter técnico, económico, financiero, datos personales de particulares y comercial, que cada una de las partes proporcione directa o indirectamente a la otra dentro del marco del presente contrato serán propiedad exclusiva de cada una de las partes, así como los documentos y además derivados de lo establecido en el presente contrato.

En virtud de lo anterior **“LAS PARTES”** se obligan a no divulgar ni revelar, en forma alguna, los secretos industriales, comerciales, información y/o documentación confidencial que le ha sido y/o le será revelada por la otra parte directa o indirectamente, o a la que ha tenido acceso y/o tendrá acceso con motivo del desempeño del presente contrato o que sea emitida derivado de la prestación de los servicios objeto de este contrato.



María Tzabel Orozco B.

El incumplimiento de cualquiera de “**LAS PARTES**” a lo establecido en este instrumento dará lugar al pago de los daños y perjuicios que se ocasionen por tal incumplimiento.

*Leído que fue por “**LAS PARTES**” el contenido del presente contrato y sabedoras de su alcance legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 31 días del mes de Julio del año 2023.*

“**LA PRESTADORA**”

“**EL CLIENTE**”

Maria Isabel Orozco B.

MARIA ISABEL OROZCO BARAJAS

En Representación de

RANCHO DVG, S. DE P.R. DE R.L

DE C.V.

Oscar Fernando Padilla Ramirez

OSCAR FERNANDO PADILLA RAMIREZ

